

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 451/2532

นายสุขฮวง แซ่ด่าน หรือห้วยทอง แส้ด่าน
กับพวก

โจทก์

จังหวัดนครศรีธรรมราช กับพวก

จำเลย

นายสมชาย ศิลปรัตน์ ทนายโจทก์ที่ 1
ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา มีเหตุผลที่จะทำให้ศาลฎีกาพิพากษาลบคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และจำเลยที่ 5 แกลงคัดค้าน(อันดับ 294,299)
ส่วนจำเลยที่ 6 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่แกลง

คัดค้าน (อันดับ 365)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้จำเลยที่ 1 ถึง
จำเลยที่ 4 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไปเป็นของโจทก์ตามข้อตกลง และให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนที่ดินของโจทก์ออกเสียจากทะเบียนที่ดินราชพัสดุ หากจำเลยบิด
พลิ้วหรือเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และหากจำเลย
โอนที่ดินคืนแก่โจทก์ไม่ได้ ให้จำเลยใช้ราคาที่ดินจำนวน 1,000,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ

เสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 3 ถึงจำเลยที่ 6 ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทน
ในความเสียหายจำนวน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยทั้งหกต่างยื่นคำให้การ เฉพาะจำเลยที่ 4 ฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยที่ 4 และให้ขับไล่โจทก์ทั้งสอง
ออกจากที่พิพาท และให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 285,283)

โจทก์ทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 160)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ